

1506035-48.2020.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes de Trânsito

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/08/2022

... anterior pela prática do crime de tráfico de drogas (Processo nº 0024534-09.2010.8.26.0050, da 7ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para a Defesa em 17/01/2011); e) condenação anterior pela prática do crime de uso documento falso e receptação (Processo nº 086312-43.2011.8.26.0050, da 9ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, com ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Sentença - Processo nº 1506035-48.2020.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1506035-48.2020.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de Trânsito

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2032185/2020 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 9843769 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 949/20/356 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 2032185 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 949/20/356 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 2032185 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 949/20/356 - 89º D.P. JARDIM TABOAO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEX DE FARIA

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

ALEX DE FARIA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 180, caput do Código Penal e artigo 309 da Lei 9.503/97, na forma do artigo 69 do Código Penal, porque, segundo a denúncia, em data anterior a 31 de janeiro de 2020, adquiriu, em proveito próprio, a motocicleta Honda/GC125, placa EWF-8986, que sabia ser produto de crime.

Consta da denúncia que no dia 31 de janeiro de 2020, durante a madrugada, na Avenida Doutor Guilherme Dumont Villares, esquina com a Rua Doutor Luiz Migliano,

Vila Sonia, nesta capital, ALEX DE FARIA dirigiu veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano.

Extraí-se da inicial que segundo apurado, no dia 31 de janeiro de 2020 o denunciado conduzia a motocicleta Honda/GC125, placa EWF-8986, em alta velocidade, em desrespeito às normas de trânsito, pela avenida Doutor Guilherme Dumont Villares, quando, no cruzamento com Rua Doutor Luiz Migliano, colidiu de frente com o veículo Hyundai/Elantra, placas FAD-7752.

Segundo a inicial a polícia foi acionada. No local, os policiais encontraram o denunciado caído no solo com diversos ferimentos, sendo conduzido ao Hospital. Narra a acusação, ainda, que mediante pesquisa, constataram que o indigitado não possuía CNH válida, bem como que a motocicleta por ele conduzida, que apresentava sinais de adulteração na placa, mas números de chassi e motor intactos, era produto de furto ocorrido no dia 01º de janeiro de 2019, conforme RDO nº 2832/2019 (fls.08/09).

Infere-se da denúncia que, recuperado, o denunciado prestou depoimento, narrando ter adquirido a motocicleta Honda/GC125, pelo valor de R\$ 1.000,00 (um mil reais), sem documentos, em uma feira do rolo, “sabendo que tinha algum problema”, razão pela qual estava barata (auto de avaliação às fls. 15). Afirmou não ter notado a adulteração na placa do veículo, que ostentava os caracteres EWE-9966, ao invés dos originais EWF-8986.

A denúncia foi recebida por decisão datada de 20 de julho de 2020. (fls. 84/85). O Réu foi citado (fl. 109) e a Defensoria Pública apresentou Resposta à Acusação a fls. 113.

Foi ratificado o recebimento da denúncia (fl. 114/115).

Durante a instrução foram ouvidas as três testemunhas arroladas em comum pelas Partes e o Réu foi interrogado. Encerrada a instrução criminal, seguiram-se aos debates finais.

Em memórias finais orais o Ministério Público sustentou, em síntese, a parcial procedência da ação penal. No que tange ao delito tipificado no artigo 309 da Lei 9.503/97 sustentou a absolvição. Com relação ao delito de receptação requereu a condenação do Réu, nos termos da denúncia.

A Defensoria Pública, por sua vez, requereu, em suma, a absolvição do réu, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu: a) a fixação de eventual pena no mínimo legal, diante da escassa gravidade dos delitos, e a outorga de regime prisional diverso do fechado, considerando a inexistência de demais circunstâncias judiciais desfavoráveis e o disposto na Súmula nº 269 do E. Superior Tribunal de Justiça; b) a concessão ao acusado do direito de apelar em liberdade, eis que ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Na análise da pretensão punitiva deduzida, cumpre reconhecer, desde logo, que a ação penal deve ser julgada parcialmente procedente, acolhendo-se os memoriais finais apresentados pelo Ministério Público.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram, de forma clara e indubitável, a materialidade do delito de receptação narrado na denúncia, bem como que o acusado é seu autor.

Ocorreu, de fato, o crime de receptação da motocicleta que era conduzida pelo Réu no dia em que veio a colidir com o veículo Elantra, cuja materialidade restou confirmada pelos Boletins de Ocorrência de fls. 07/11 e 12/13; Auto de Exibição, Apreensão, Entrega e Avaliação do motociclo as fls. 19, bem como pela prova oral colhida.

Não há dúvidas de que o motociclo Honda/CG de placas originais EWF8986 apreendido em poder do réu era produto de crime de furto, consoante o Boletim de Ocorrência n.º 2832/2019 do 37º DP, acostado as fls. 12/13.

Quanto à autoria, também há elementos de prova suficientes para o seguro decreto condenatório. Com efeito, o acusado, que estava na situação de procurado, conduzia o motociclo produto de furto sem portar qualquer documento do veículo, extraindo-se

do depoimento da testemunha policial militar Geferson Celisberte a fl. 14 que "(...) a placa da moto apresentava sinais de adulteração por tinta preta em alguns algarismos e com parte da tinta raspada noutros, transformando a placa original, EWF8986, em EWE9966 (...)", não sendo possível, à luz da prova produzida, arrostar o dolo.

Ao ser ouvida em juízo a testemunha policial militar Marcelo José Rosa Junior narrou, em síntese, que pelo que se recorda o réu teve alguns hematomas, não estava falando muito bem, estava omitindo quem ele era, estava dando outro nome. Depois foi constatado que não era o veículo que constava na placa, não se tratava do mesmo veículo do emplacamento. Em relação ao acidente, ali é um cruzamento e sempre acontece acidente naquele local. Pelo que se recorda o réu não possuía CNH. Pelo que se recorda o réu estava passando dados que não coincidiam com o dele. O réu não chegou a mencionar onde adquiriu a motocicleta. Pelo que se recorda acha que na delegacia foi feita "captura de procurado". Não se recorda se conversou com o condutor do veículo Elantra. Não se recorda dos detalhes da colisão, como ocorreu. Também foi colhido em juízo o depoimento da testemunha Nick Luan Rodrigues Rupe que narrou, em síntese, que estava com o veículo Elantra, chegando em casa, tem um cruzamento, estava subindo, vinha a motocicleta, o farol verde para o depoente, o motociclista continuou e colidiram de frente. Não pode garantir o sinal para o motociclista, mas para o depoente estava verde. Não saberia dizer a velocidade da moto, não era rápido, imagina que em torno de 20, 30 quilômetros. O veículo do depoente deu perda total. O seguro arcou com os custos.

Ainda foi ouvida em juízo a testemunha policial militar Geferson Celisberte Hanshkov, inferindo-se de seu depoimento, em suma, que foi atender ocorrência de acidente de trânsito e Alex conduzia a moto. Constatou-se que a moto era produto de ilícito. Viu pela placa que o número não coincidia com a moto. No local o réu estava consciente. O cruzamento era movimentado. O veículo Elantra, se não se engana, vinha pela Guilherme Dumont Villares. Não se recorda como foi a colisão, se não se engana foi atrás. Faz um certo tempo, não se recorda muito bem, se não se engana o condutor do Elantra informou que vinha pela avenida e a moto colidiu com ele. Se não se engana o réu falou que não sabia que a moto era produto de ilícito. Ao ser interrogado em juízo o Réu negou a prática delitiva. Extrai-se do interrogatório do Réu, em síntese, que está com 37 anos de idade. Mora com a esposa e com a avó, em casa própria da avó e paga aluguel para a avó. Estudou até o nono ano. Está trabalhando como servente de pedreiro. Não sabia que estava procurado pela Justiça. Ficou dois dias em coma no hospital. Depois foi levado para o CDP de Pinheiros e depois foi para Mirandópolis. Saiu dia 29/09/2021. Está em regime aberto. Não sabe até quando tem pena para cumprir. Vai todo mês ao Fórum da Barra Funda. Tem umas cinco condenações. Comprou a moto de um rapaz que vende moto com problemas na documentação, moto que foi dada baixa no leilão, com multa. Pagou R\$ 1.500,00 na moto e ficou trabalhando com ela. Quando comprou a moto recebeu um papel, que ficou no bolso da roupa no dia do acidente e não se recorda o que estava escrito nesse papel. Não tinha documento oficial do Detran. A irmã e o irmão foram dando um pouquinho até chegar no valor que o rapaz queria na moto. Pagou em dinheiro a vista. A pessoa que vendeu a moto se chama João. Agora não sabe onde ele mora, ele mudou do bairro. Já tinha sido condenado por crime de receptação. No acidente estava devagar, em torno de 20, 30 quilômetros. O farol estava aberto para o interrogando.

Com relação ao crime de receptação, a negativa de autoria apresentada pelo réu em juízo restou isolada no conjunto probatório, não podendo ser acolhida para inocentá-lo.

Diante dos depoimentos das testemunhas policiais e demais elementos de prova, a versão apresentada pelo réu no sentido de que não sabia que o motociclo era produto de crime anterior restou isolada no conjunto probatório, não podendo ser acolhida para inocentá-lo.

Com efeito, nenhum elemento foi colacionado a fim de que se demonstrasse essa versão. Consoante o que dispõe o artigo 156 do Código de Processo Penal a prova da alegação incumbirá a quem a fizer.

Segundo Julio Fabbrini Mirabete, em Processo Penal, Editora Atlas, 18ª ed. 2007,

pág. 258:

"Ônus da prova ('onus probandi') é a faculdade ou encargo que tem a parte de demonstrar no processo a real ocorrência de um fato que alegou em seu interesse, o qual se apresenta como relevante para o julgamento da pretensão deduzida pelo autor da ação penal".

Consoante elucidativo julgado extraído do Código Penal Interpretado, Júlio Fabbrini Mirabete, Editora Atlas, 2ª edição:

TACRSP: "Na receptação, a apreensão da coisa subtraída em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova, impondo-se justificativa inequívoca, assim, se esta for dúbia e inverossímil, transmuda-se a presunção em certeza, autorizando, assim, a condenação" (RT 746/629). (grifos nossos).

Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos policiais merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo testemunhas compromissadas assim como as demais, não tendo sido apresentada pela ilustre Defesa nenhuma razão concreta de suspeição para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Nesse sentido TJSP: "Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador." (RT 616/286-7). (g.n.).

O conjunto probatório é firme e seguro no sentido de que o réu adquiriu a motocicleta, em proveito próprio, que sabia ser produto de crime.

Diante do conjunto probatório colhido nos autos, inarredável a presença do elemento subjetivo do tipo. Nos presentes autos, pois, não sobreveio prova idônea apta a infirmar o conhecimento da origem ilícita do bem receptado, tornando inequívoca a presença do dolo.

Por fim, com relação ao delito tipificado no artigo 309 da Lei nº 9.503/97, acolho a manifestação do insigne Promotor de Justiça e do ilustre Defensor Público em memoriais finais como subsídio para decidir.

Com efeito, para a caracterização do delito tipificado no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, mister que, além de o condutor não possuir a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação, que esteja dirigindo o veículo gerando perigo de dano, ou seja, de forma anormal, produzindo perigo concreto à coletividade.

Conforme assinalado pela Defesa, somente nesta hipótese é que o acusado estará violando o bem jurídico protegido pelo tipo penal em questão, qual seja, a segurança no trânsito.

No caso dos autos, a testemunha envolvida na colisão informou em juízo que o réu conduzia a motocicleta em baixa velocidade. Os policiais militares, por sua vez, não presenciaram o acidente e não puderam trazer mais informações sobre a dinâmica em que ele ocorreu.

Diante da prova oral colhida em juízo, forçoso concluir que não restou demonstrado nos autos, com a segurança necessária que se exige para a condenação, que o réu dirigiu veículo automotor gerando perigo de dano.

Vem a lume elucidativo julgado:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 309 DO CTB (DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO). CRIME DE PERIGO CONCRETO. SÚMULA 83/STJ. PERIGO REAL OU CONCRETO NÃO DEMONSTRADO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o crime previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo concreto, sendo necessária a ocorrência de risco real ou concreto de dano. Precedentes. 2. Tendo o Tribunal de origem, com base no material cognitivo produzido nos autos, concluído não haver provas do perigo concreto de dano causado pela condução inabilitada do agente, a pretensão de condenação, na

medida em que demanda a incursão no conjunto fático-probatório, não se coaduna com a via do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido". (AgRg no AREsp n. 1.668.855/MG, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 8/9/2020, DJe de 14/9/2020.)

Com relação a esse delito tipificado no artigo 309 do Código de Trânsito, as provas produzidas durante o inquérito policial, procedimento administrativo inquisitivo e sigiloso serviram de base para a formação da "opinio delicti" e oferecimento da denúncia, mas não podem servir para sustentar uma condenação criminal, quando a prova colhida durante a instrução processual sob o crivo do contraditório e ampla defesa não são suficientes.

Diante do conjunto probatório colhido nos autos ficou demonstrada a prática do delito de receptação, sendo de rigor a condenação do Réu por esse delito.

Verificada autoria e materialidade do delito de receptação, passo à fixação da pena em observância ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal.

Em primeira fase verifico que o réu, além de reincidente, circunstância que será apreciada apenas em segunda fase, ostenta outros antecedentes desabonadores. Com efeito, depreende-se da Certidão Estadual de Distribuições Criminais (fls. 89/93) e da folha de antecedentes (fls. 94/107) que o réu ostenta: a) condenação anterior pela prática do crime de furto (Processo nº 0010019-03.2009.8.26.0050, da 7ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para a Defesa em 24/06/2009); b) condenação anterior pela prática dos crimes tipificados no artigo 304 c/c art. 297, caput, ambos do Código Penal e artigo 16, § único, inciso IV da Lei nº 10.826/03 (Processo nº 0011456-26.2016.8.26.0635, da 31ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para a Defesa em 23/02/2017); c) condenação anterior pela prática do crime de receptação (Processo nº 0015523-24.2008.8.26.0050, da 25ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, com pena julgada extinta em 09/08/2016); d) condenação anterior pela prática do crime de tráfico de drogas (Processo nº 0024534-09.2010.8.26.0050, da 7ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para a Defesa em 17/01/2011); e) condenação anterior pela prática do crime de uso documento falso e receptação (Processo nº 086312-43.2011.8.26.0050, da 9ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para a Defesa em 14/11/2012). Este histórico denota que o Réu continua a fazer do crime seu meio de vida e que as condenações anteriores não foram suficientes para corrigir a sua conduta. Dessa forma, fixo a pena base em um sexto acima do mínimo legal, partindo de 1 ano e 2 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, diante da agravante da reincidência, conforme certidão acostada as fls. 89/93, aumento a pena em um sexto, culminando com a pena de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão e ao pagamento de 12 dias-multa, que ante a inexistência de outras circunstâncias a serem consideradas, torno pena definitiva. Diante das circunstâncias expostas quando da fixação da pena e considerando que o réu é reincidente e ostenta diversos antecedentes desabonadores, o único regime de cumprimento de pena compatível com o caso é o inicial fechado. (artigo 33, § 2º e § 3º do Código Penal). Registre-se que o acusado já ostenta, inclusive, mais de uma condenação anterior pela prática do mesmo crime destes autos (receptação).

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos nos termos do artigo 44 do Código Penal. Com efeito, não basta o preenchimento dos requisitos objetivos para a referida substituição (quantidade de pena e não ter sido o crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa). É preciso ainda que estejam presentes os requisitos subjetivos previstos nos incisos II e III do artigo 44 do C.P. Verifica-se, no caso, a presença da agravante da reincidência em crime doloso e presença de maus antecedentes, sendo que em face das condenações anteriores, a medida não é socialmente recomendável, nos termos do § 3º do citado artigo.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal, a fim de (a) CONDENAR o acusado ALEX DE FARIA, qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 180, caput, do Código Penal, impondo, por isso, a pena privativa de liberdade de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 12 dias-multa e, (b) ABSOLVER o acusado da imputação do cometimento do crime tipificado no artigo 309 da Lei 9.503/97, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

A pena de multa será calculada pelo seu valor unitário mínimo, atendendo o disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que o réu tenha condição financeira favorecida.

Considerando que o acusado respondeu a esse processo em liberdade, faculto o direito de recorrer em liberdade.

Nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea a, da Lei Estadual nº. 11.608/03 condeno o réu a pagar o equivalente a cem UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária.

Após o trânsito em julgado para as partes, feitas as devidas anotações e comunicações, lance-se o nome do sentenciado no "Rol dos Culpados" e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Encaminhe-se cópia da sentença à vítima (capítulo IV, Seção XI, Subseção V, art. 399, das NSCGJ).

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.R.I.C.

São Paulo, 29 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA